

Introduction : L'action publique saisie par ses instruments

Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès

DANS **GOUVERNER PAR LES INSTRUMENTS 2005**, PAGES 11 À 44
ÉDITIONS **PRESSES DE SCIENCES PO**

ISBN 9782724609493

DOI 10.3917/scpo.lasco.2005.01.0011

Date de mise en ligne : 01/04/2010

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://shs.cairn.info/gouverner-par-les-instruments--9782724609492-page-11?lang=fr>



Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po.

Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.

Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

L'ACTION PUBLIQUE SAISIE PAR SES INSTRUMENTS¹

Pierre LASCOUMES
Patrick LE GALÈS

La sociologie de l'État et du gouvernement s'intéresse depuis longtemps à la question des technologies de gouvernement, dont celle des instruments d'action publique. Mais, elle met rarement ce thème au centre de l'analyse. Les instruments de l'action publique représentent donc un domaine encore relativement peu exploré. Une tradition de recherche existe cependant aux États-Unis (instruments de la régulation économique) et en Grande-Bretagne². La question du choix des instruments pour l'action publique et celle de leur mode opératoire est en général présentée de manière fonctionnaliste, comme relevant de simples choix techniques. Lorsque le thème des instruments est pris en compte dans la réflexion, c'est le plus souvent comme un domaine secondaire, marginal par rapport à d'autres variables comme les institutions, les intérêts des acteurs ou leurs croyances [Sabatier, 2000]. Une évolution nette se dessine cependant dans la littérature

1. L'ouvrage est issu d'un groupe de travail du CEVIPOF qui s'est réuni pendant trois ans et d'un séminaire organisé en commun avec le Department of Politics and International Relations (Université d'Oxford), organisé à Nuffield College en mars 2003. Ce groupe a bénéficié du soutien de la Maison française d'Oxford, de Sciences Po-Paris et du projet NEWGOV (6^e PCRD). Nous remercions Philippe Bezes, Olivier Borraz, Philippe Estèbe, Jacint Jordana, David Lévy-Faur, Patricia Loncle, Bruno Palier, Yves Surel, Didier Renard, ainsi qu'Alistair Cole, Renaud Dehousse, Roger Duclaud Williams, Emiliano Grossman, Christopher Hood, Peter John, Hussein Kassim, Desmond King, Pierre Muller, Gilles Pinson, pour leurs commentaires.

2. Voir l'ouvrage majeur de Christopher Hood [1983], puis ceux de Kickert aux Pays-Bas [1997].

américaine qui prend en compte certaines dimensions politiques des instruments, envisagées à travers les justifications qui accompagnent le recours à tel ou tel dispositif [Salamon, 1989, 2002] ou comme indicateur de rupture dans l'orientation des politiques [Hall, 1986]. Cette approche par les instruments devient alors un mode de raisonnement qui permet de dépasser la coupure, parfois fétichisée, entre *politics* et *policies*.

— Définition des instruments de l'action publique

Nous entendons par « instrumentation de l'action publique³ » *l'ensemble des problèmes posés par le choix et l'usage des outils (des techniques, des moyens d'opérer, des dispositifs) qui permettent de matérialiser et d'opérationnaliser l'action gouvernementale*. Il s'agit non seulement de comprendre les raisons qui poussent à retenir tel instrument plutôt que tel autre, mais d'envisager également les effets produits par ces choix. À titre indicatif, on peut dresser un catalogue minimal de ces instruments : législatif et réglementaire, économique et fiscal, conventionnel et incitatif, informatif et communicationnel. Mais l'observation montre qu'il est exceptionnel qu'une politique et même qu'un programme d'action au sein d'une politique soit mono-instrumental. Le plus souvent, on constate une pluralité d'instruments mobilisés, ce qui pose alors la question de leur coordination [Bemelmans-Videc *et al.*, 1998]. Cette perspective recoupe certains travaux américains comme ceux de Linder et Peters [1989] qui soulignent la dimension cognitive des instruments⁴.

L'action publique est un espace sociopolitique construit autant par des techniques et des instruments que par des finalités, des contenus et des projets d'acteur. La notion d'instrument d'action publique (IAP) permet de dépasser les approches fonctionnalistes qui s'intéressent avant tout aux objectifs des politiques publiques, pour envisager

3. Alain Desrosières [1993, p. 401] utilise aussi l'expression « instrumentation statistique ».

4. Pour ces auteurs, la question du choix des instruments est intimement liée à la question du policy design qui signifie « the development of a systematic understanding of the selection of instruments and evaluative dimension » [Linder et Peters, 1984].

l'action publique sous l'angle des instruments qui structurent ses programmes. C'est en quelque sorte un travail de déconstruction *via* les instruments. L'approche par l'instrumentation permet d'aborder des dimensions de l'action publique peu visibles autrement. C'est notamment ce que fait Norbert Elias dans son étude de la société de cour, lorsqu'il analyse l'étiquette comme « logique du prestige ». Il fait ainsi la démonstration de la pertinence d'une entrée par l'instrument, en montrant l'importance de ses effets sociaux de domination⁵. Tout autant que l'étiquette, les IAP ne sont pas des outils axiologiquement neutres, et indifféremment disponibles. Ils sont au contraire porteurs de valeurs, nourris d'une interprétation du social et de conceptions précises du mode de régulation envisagé.

Un instrument d'action publique constitue un dispositif à la fois technique et social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des représentations et des significations dont il est porteur. Cette approche s'appuie sur les travaux d'histoire des techniques et de sociologie des sciences qui ont dénaturalisé les objets techniques, en montrant que leur carrière repose davantage sur les réseaux sociaux qui se forment à partir d'eux que sur leurs caractéristiques propres. Gilbert Simondon est l'un des premiers à avoir étudié une innovation, non pas comme la matérialisation d'une idée initiale, mais comme une dynamique souvent chaotique de mise en convergence d'informations, d'adaptation à des contraintes et d'arbitrage entre des voies de développement divergentes. Il parle alors de processus de concrétisation pour rendre compte de la combinaison de facteurs hétérogènes dont les interactions produisent ou non, une innovation [Simondon, 1958 ; Hacking, 1989]. La sociologie des sciences de Michel Callon et Bruno Latour a développé cette perspective en refusant le regard rétrospectif qui écrase les moments d'incertitude et n'envisage la création que comme une série d'étapes obligées allant de l'abstrait au concret, de l'idée à sa mise en œuvre. La traduction de et par les instruments techniques est une mise en relation constante d'informations et d'acteurs, régulièrement soumise à une réinterprétation [Akrich, Callon et Latour, 1988].

5. « L'expression la plus visible de la domination par la personne du Roi, de la hauteur et de la distance qui le séparaient de tous les autres êtres humains, était l'étiquette... Pour bien comprendre un instrument de domination, il faut connaître l'espace dans lequel cette domination doit s'exercer et les paramètres qui le déterminent » [Elias, 1985, p. 118].

Sur ces bases théoriques générales, c'est du côté des sciences de la gestion que nous trouvons des réflexions très convergentes avec les nôtres. Dès 1979, Karl E. Weick s'est penché, dans une perspective inspirée de la sociologie des sciences, sur l'histoire de certains instruments de gestion. Il a pu montrer qu'ils trouvaient leur origine dans ce qu'il appelle « des jeux sociaux ». Un courant de recherche assez diversifié s'est alors développé, afin d'arracher les outils de gestion, « les comptes et les dénombrements » à leur invisibilité et pour caractériser leurs propriétés et leurs effets spécifiques [Berry, 1983 ; Moisdon, 1997]. Derrière la rationalité apparente des organisations, ces travaux s'attachent à comprendre les règles tacites imposées par les instruments de gestion, leurs significations en termes de pouvoir et de diffusion de modèles cognitifs [Maugeri, 2001]. Utilisant de façon équivalente les termes de « dispositif », « outil » et « instrument », les auteurs de ce courant s'accordent pour souligner le caractère hétérogène de ces instruments de gestion, tous formés cependant de trois composantes : un substrat technique, une représentation schématique de l'organisation et une philosophie gestionnaire [Tripier, 2003, p. 28].

Certains travaux de sociologie du travail ont de leur côté également envisagé la question du rôle des instruments, même s'ils privilégient une approche utilitaire en liant toujours le moyen (organisationnel, financier, technique) à une finalité d'action. Mais, ils ont mis en évidence une distinction majeure : si chaque instrument est conçu dans la perspective d'une utilisation précise (compter, calculer, définir, désigner, etc.), il dispose aussi d'une finalité intermédiaire en termes d'action publique [Pillon et Vatin, 2003]. Un instrument n'est jamais réductible à une rationalité technique pure. Il est indissociable des agents qui en déploient les usages, le font évoluer et composent à partir de lui des communautés de spécialistes. Nicolas Dodier [1995, p. 262], en particulier, a montré l'importance des « éthos de virtuosité » et le raffinement de certains usages des instruments. Enfin, selon ces travaux, l'instrument est aussi saisissable par ses traces matérielles, ses inscriptions, dirait Bruno Latour [1989].

Appliqué au champ politique et à l'action publique, nous retiendrons comme définition de travail de l'instrument : *un dispositif technique à vocation générique porteur d'une conception concrète du rapport politique/société et soutenu par une conception de la régulation*. Il est possible de différencier les niveaux d'observation en distinguant : instrument, technique et outil. L'instrument est un type d'institution sociale (le recensement, la cartographie, la réglementation, la taxation,

etc.) ; la technique est un dispositif concret opérationnalisant l'instrument (la nomenclature statistique, le type de figuration graphique, le type de loi ou de décret) ; enfin, l'outil est un micro dispositif au sein d'une technique (la catégorie statistique, l'échelle de définition de la carte, le type d'obligation prévu par un texte, une équation calculant un indice).

La définition que nous avons retenue s'efforce également de répondre aux interrogations sur les possibilités de distinction entre les instruments et les buts poursuivis. Selon Christopher Hood, il existe des *multi-purpose instruments* qui sont porteurs d'ambiguïté. Mais, en sens inverse, existe-t-il vraiment des instruments purs, univoques ? Tous les types d'impôt ont-ils le même sens et la même portée ? De même, de nombreux travaux de sociologie juridique montrent le caractère extrêmement hétérogène des dispositions juridiques qui organisent la surveillance des secteurs comme l'hygiène et la sécurité au travail, la protection des consommateurs, la concurrence ou l'environnement [Rottleuthner, 1985 ; Morand, 1991]. Chaque instrument a une histoire, et ses propriétés sont indissociables des finalités qui lui sont attribuées. De même, c'est parce qu'un instrument a une portée générique, c'est-à-dire qu'il a vocation à s'appliquer à des problèmes sectoriels divers, qu'il se trouve mobilisé dans des politiques très différentes par leur forme et leur fondement. Pour autant, le point de vue théorique que nous retenons n'est pas l'entrée dans un débat sans fin sur « la nature » des instruments, mais le fait de nous placer du point de vue des effets qu'ils génèrent, c'est-à-dire du point de vue de l'instrumentation. Et ceci sous deux angles complémentaires, en envisageant, d'un côté, les effets générés par les instruments dans leur autonomie relative, de l'autre, les effets politiques des instruments et les relations de pouvoirs qu'ils organisent.

Les instruments sont des institutions au sens sociologique du terme. Une institution constitue un ensemble plus ou moins coordonné de règles et de procédures qui gouverne les interactions et les comportements des acteurs et des organisations [North, 1990]. Les institutions fournissent ainsi un cadre stable d'anticipations qui réduit les incertitudes et structure l'action collective. Dans la version sociologique la plus dure, ou la plus proche du culturalisme, on considère que ces régularités de comportement (par exemple, les comportements appropriés) sont obtenues par des matrices cognitives et normatives, ensembles coordonnés de valeurs, de croyances et de principes d'action, voire des principes moraux inégalement assimilés par les acteurs et qui guident

leurs pratiques [March et Olsen, 1989]. De nombreux travaux ont montré comment les institutions structurent les politiques publiques. Nous souhaitons montrer ici comment les instruments, en tant que type particulier d'institution produisent des effets du même type.

Ces instruments sont bien des institutions, car ils déterminent en partie la manière dont les acteurs se comportent, créent des incertitudes sur les effets des rapports de force, conduisent à privilégier certains acteurs et intérêts et à en écarter d'autres, contraignent les acteurs et leurs offrent des ressources, et véhiculent une représentation des problèmes. Les acteurs sociaux et politiques ont donc des capacités d'action très différentes en fonction des instruments sélectionnés. Une fois en place, ces derniers ouvrent de nouvelles perspectives d'utilisation et d'interprétation, imprévues et difficiles à contrôler, aux entrepreneurs politiques, nourrissant ainsi une dynamique d'institutionnalisation [Fligstein, 2001]. Ils déterminent en partie quelles ressources peuvent être utilisées et par qui. Comme toute institution, ils permettent de stabiliser des formes d'action collective, de rendre plus prévisible, et sans doute plus visible le comportement des acteurs.

Le cadre de cet ouvrage étant ainsi posé, il n'est point nécessaire de prétendre défendre une conception nouvelle de l'action publique. Ce livre propose plutôt de modifier l'angle d'analyse de ces activités, afin de mettre en évidence des logiques dissimulées. D'ailleurs, cette approche par les instruments renvoie à une tradition déjà bien ancrée d'étude de l'action publique et de l'État, développée notamment par Weber et Foucault.

—— Weber et la bureaucratie, Foucault et les sciences camérales

Dans son analyse des formes d'exercice du pouvoir, Max Weber a tenu un rôle pionnier, en faisant de la création des bureaucraties un indicateur majeur du degré de rationalisation des sociétés [Szakolczai, 1998]. En soulignant l'importance des dispositifs incarnant une rationalité légale formelle, dans le développement des sociétés capitalistes, il a autonomisé la place des technologies matérielles de gouvernement par rapport aux théories classiques centrées principalement sur la souveraineté et la légitimité des gouvernants [Weber, 1976 ; Chazel, 1995]. Il a également proposé une première problématisation du rôle des instruments d'action publique en les envisageant comme technique de domination.

Michel Foucault a repris à sa façon cet objet. Il a souligné l'importance de ce qu'il nomme « les procédures techniques » du pouvoir, c'est-à-dire « l'instrumentation » en tant qu'activité centrale dans « l'art de gouverner » [Senellart, 1995]. Dans un texte de 1984, il formule ainsi son programme d'étude de la gouvernementalité : cette approche « impliquait que l'on place au centre de l'analyse non le principe général de la loi, ni le mythe du pouvoir, mais les pratiques complexes et multiples de "gouvernementalité" qui supposent, d'un côté, des formes rationnelles, des procédures techniques, des instrumentations à travers lesquelles elle s'exerce et, d'autre part, des enjeux stratégiques qui rendent instables et réversibles les relations de pouvoir qu'elles doivent assurer » [Foucault, 1994a]. Foucault a contribué à renouveler la réflexion sur l'État et les pratiques gouvernementales, en délaissant les débats classiques de philosophie politique sur la nature et la légitimité des gouvernements pour s'attacher à leur matérialité, leurs actions et leurs modes d'agir⁶. Dans sa réflexion sur le politique, il met en avant la question de « l'étatisation de la société », c'est-à-dire le développement de dispositifs concrets, de pratiques qui fonctionnent plus par la discipline que par la contrainte et cadrent les actions et représentations de tous les acteurs sociaux. Pour fonder son approche, il se réfère alors à l'apport des sciences camérales.

C'est à la fin des années 1970 que Michel Foucault, dans le cadre de ses travaux sur le libéralisme politique, porte son attention sur les écrits des sciences camérales [Foucault, 1994a ; Audren, Laborier *et al.*, 2005]. Cette science de la police, c'est-à-dire de l'organisation concrète de la société, prend forme en Prusse dans la seconde moitié du XVIII^e siècle. Elle combine une vision politique basée sur la philosophie de l'*Aufklärung* et des principes d'administration des affaires de la cité qui se veulent rationnels [Senellart, 1995 ; Laborier, 1999]. Selon l'expression de Pascale Laborier, ce courant de pensée rationaliste s'est progressivement déplacé du « souci populationniste au bonheur des populations », combinant des dimensions d'ordre public, de bien-être et de culture. Dans la philosophie politique classique (par exemple chez Jean Bodin au XVI^e siècle), on trouve une séparation majeure entre les attributs de la souveraineté et l'administration du quotidien. En

6. Rappelons aussi que c'est dans cette période (1975-1982) que des sociologues français commencent à étudier les travaux de public policies aux États-Unis et préparent leur adaptation française. En particulier Jean-Gustave Padioleau qui publie *L'État au concret*, en 1982, après une série d'articles préparatoires.

revanche, dès la fin du XVII^e siècle, on recherche une unité dans l'exercice du pouvoir, et ces deux dimensions vont progressivement être intégrées. Les sciences camérales sont ainsi le creuset des politiques publiques contemporaines. Dans son raisonnement, Michel Foucault distingue trois étapes dans le développement de ce type de savoir :

- une étape initiale d'utopie critique où la conceptualisation d'un modèle alternatif de gouvernement permet la critique implicite du régime monarchique. Il se réfère alors à Louis Turquet de Mayerne qui, dès 1611, envisage le développement d'une spécialisation du pouvoir exécutif, « la police », pour veiller tant à la productivité de la société qu'à la sûreté de ses habitants. Il envisage ainsi une quatrième « grande fonction » aux côtés des attributs régaliens classiques, la Justice, l'Armée et les Finances ;

- une deuxième étape se précise au début du XVIII^e siècle, dans le mouvement général de rationalisation qui est appliqué à l'administration royale par certains de ses agents soucieux d'une meilleure efficacité. Différents traités se proposent de mettre en ordre la jungle des réglementations royales. Ils réalisent un travail d'inventaire, de classement et de catégorisation, afin de renforcer l'organisation de l'action publique. Necker se livre ainsi à un travail de synthèse d'une matière très éparse dans *De l'administration des finances*, paru en 1794. Un des plus célèbres en Europe reste celui de Nicolas Delamare qui publie en 1705 son *Traité de police*. Selon lui, « le bonheur (c'est-à-dire « la sécurité et la prospérité individuelle ») est une nécessité pour le développement de l'État » et il est de la responsabilité du politique d'atteindre cet objectif ;

- une troisième étape est marquée par la constitution, en Allemagne, de la *Polizeiwissenschaft*, approche plus théorique qui devient également un savoir académique. L'ouvrage de référence est celui de von Justi, *L'État de police*, paru en 1756. Il propose des principes d'action pour « veiller aux individus vivant en société » et vise à « consolider la vie civique en vue de renforcer la puissance de l'État ». Des centres de formation sont développés qui accueillent les futurs fonctionnaires prussiens, autrichiens, mais aussi russes qui seront promoteurs de différentes réformes dans leurs administrations. La diffusion en Europe est plus large, et l'on considère qu'une partie des réformes napoléoniennes de l'exécutif s'inspire de ce courant de pensée ;

- enfin, dans le cadre de sa réflexion sur le bio-pouvoir et la gestion politique des populations, Foucault souligne l'importance de l'ouvrage d'un autre auteur allemand J. P. Franck qui publie entre 1780 et 1790 le premier traité de santé publique : « L'ouvrage de Franck est le premier

grand programme systématique de santé publique pour l'État moderne. Il indique avec un luxe de détails ce que doit faire une administration pour garantir le ravitaillement général, un logement décent, la santé publique sans oublier les institutions médicales nécessaires à la bonne santé de la population, bref, pour protéger la vie des individus⁷. » [Foucault, 1994b.] Michel Foucault y voit la première formulation du « souci de la vie individuelle » en tant que devoir d'État.

C'est sur la base de ces travaux qu'il introduit la notion de gouvernementalité, afin de caractériser la formation d'un nouveau type de rationalité politique qui se constitue au cours du XVII^e siècle et prend une forme aboutie au XVIII^e siècle [Dean, 1999]. Elle succède à l'État de justice du Moyen Âge et à ce qu'il nomme l'État administratif des XV^e et XVI^e siècles. Mais, le point le plus important pour lui concerne la rupture dans la conception du pouvoir par rapport à celle qui prévalait depuis Machiavel et *Le Prince* (1552). L'art du gouvernant, son savoir-faire et ses techniques étaient concentrés sur son habilité à conquérir et, surtout à conserver le pouvoir [Gauthier, 1996]. Parler de gouvernementalité, c'est pour Foucault souligner un changement radical dans les formes d'exercice du pouvoir par une autorité centralisée, processus qui résulte d'une rationalisation et d'une technicisation. Cette nouvelle rationalité politique s'appuie sur deux éléments fondamentaux : une série d'appareils spécifiques de gouvernement et un ensemble de savoirs, plus précisément de systèmes de connaissance. L'ensemble qui articule l'un et l'autre constitue les fondements des dispositifs de sécurité de la police générale [Napoli, 2004]. Ces techniques et savoirs s'appliquent à un nouvel ensemble, « la population », pensée comme une totalité de ressources et de besoins. C'est l'économie politique qui fonde cette catégorie en définissant un acteur collectif et en l'envisageant comme une source de richesse potentielle. De là, découle une transformation centrale dans la conception de l'exercice du pouvoir. Il ne s'agit plus de conquérir et de posséder, mais de produire, de susciter, d'organiser la population afin de lui permettre de développer toutes ses propriétés. Ainsi, la référence à l'économie politique suscite un changement majeur dans la conception de la puissance. Celle-ci ne provient plus de la domination par la guerre et de la capacité de prélèvement fiscal sur les territoires dominés ; elle va désormais reposer sur la mise en valeur des richesses par des activités structurées par l'autorité politique.

7. Michel Foucault, « La technologie politique des individus », Dits et Écrits, vol. IV, Paris, Gallimard, 1994, p. 814-815.

Cette approche en termes de gouvernementalité fonde l'analyse du politique effectuée par Foucault. Tout d'abord, il souligne l'importance de la différenciation entre *Politik* et *Polizei*, qui se retrouve en langue anglaise, alors qu'elle n'a pas son équivalent en français. Cette distinction est importante car la *Polizei* est dotée d'une rationalité politique propre ayant une double composante. D'un côté, une rationalité de but qui énonce l'interdépendance entre productivité de la société civile et puissance de l'État. De l'autre, une rationalité de moyens qui considère que la foi religieuse, l'amour du souverain ou de la République sont des facteurs insuffisants pour la construction du collectif. Celle-ci passe obligatoirement par des pratiques concrètes en matière de sûreté, d'économie et de culture (éducation, santé, commerce, arts, etc.) qui sont autant de missions essentielles de l'État. Ensuite, cette approche lui permet de se démarquer des grands débats idéologiques des années 1960-1970. La question centrale n'est pas tant, pour lui, la nature démocratique ou autoritaire de l'État. Elle ne porte pas non plus sur l'essence de l'État ou sur son idéologie, facteurs qui lui donneraient, ou non, sa légitimité. Il inverse le regard et considère que la question centrale est celle de l'étatisation de la société, c'est-à-dire du développement d'un ensemble de dispositifs concrets, de pratiques par lesquels s'exerce matériellement le pouvoir. Dans un article fondateur « Qu'est-ce que les Lumières ? », il se propose déjà d'analyser des « ensembles pratiques ». En d'autres termes, il ne souhaite pas aborder les sociétés telles qu'elles se présentent ni s'interroger sur les conditions qui déterminent ces représentations. En revanche, il s'attache à ce qu'elles font et à la façon dont elles le font. Ceci le conduit à proposer une étude des formes de rationalité qui organisent les pouvoirs. Enfin, dans l'analyse des pratiques, il met l'accent sur l'exercice de la discipline, au moins aussi importante que la contrainte. Contrairement à la conception traditionnelle d'un pouvoir descendant, autoritaire et fonctionnant à l'injonction et à la sanction, il propose une conception disciplinaire qui repose sur des techniques concrètes de cadrage des individus qui permettent de conduire à distance leurs conduites. C'est pourquoi, l'instrumentation est au centre de la gouvernementalité.

Instrumentation de l'action publique et recomposition de l'État. Gouvernement/gouvernance

L'instrumentation de l'action publique est donc un moyen d'orienter les relations entre la société politique (*via* l'exécutif administratif) et la société civile (*via* ses sujets administrés) par des intermédiaires, des dispositifs mêlant des composantes techniques (mesure, calcul, règle de droit, procédure) et sociales (représentation, symbole). Cette instrumentation s'exprime sous une forme plus ou moins standardisée qui constitue un passage obligé pour l'action publique et mêle des obligations, des rapports financiers (prélèvements fiscaux/aides économiques) et des moyens de connaissance des populations (observations statistiques). Alain Desrosières indique que dans l'Allemagne du XVIII^e siècle, la statistique constitue « un cadre formel pour comparer des États. Une classification complexe vise à rendre les faits plus faciles à retenir, à enseigner et à utiliser par les hommes de gouvernement ». C'est pourquoi, elle produit d'abord une taxinomie avant de quantifier [Desrosières, 1993]. Il prolonge ainsi l'analyse de Weber qui mentionne à différents moments la supériorité technique de la bureaucratie par rapport à d'autres formes d'administration : « Un mécanisme bureaucratique pleinement développé se compare à ces autres formes comme une machine aux modes non mécaniques de production des biens⁸. » Et l'adéquation de la bureaucratie au capitalisme s'appuie sur sa capacité à produire de la calculabilité et de la prévisibilité. C'est ce que montre également une recherche récente sur les origines de la statistique industrielle [Minard, 2000]. Ces techniques se sont enrichies et diversifiées dans la période contemporaine (XX^e siècle) avec de nouveaux outils de cadrage basés sur la contractualisation ou les outils de communication (informations obligées), mais qui présentent toujours les mêmes caractères de dispositifs.

Cet héritage est à nouveau mobilisé pour rendre compte, dans la période contemporaine, des transformations des modes de gouvernement/gouvernance, des nouvelles articulations entre autorités publiques et acteurs économiques et sociaux dans un contexte internationalisé,

8. Cité par François Chazel, « Éléments pour une reconsidération de la conception wébérienne de bureaucratie », dans P. Lascoumes, Actualité de Max Weber pour la sociologie du droit, Paris, LGDJ, 1995, p. 182.

des modalités de régulation et de la recomposition de l'État [Cassese et Wright, 1996]. Deux questions sont à l'origine de nos interrogations : celle de la recomposition de l'État et celle du changement dans les politiques publiques.

Les dynamiques de croissance de l'État au ^{xx}e siècle ont été accompagnées autant par le développement et la diversification d'instruments de l'action publique que par l'accumulation de programmes et de politiques dans les différents secteurs d'intervention de l'État. Plus surprenant peut-être, les processus de recomposition de l'État contemporain se sont accompagnés d'une nouvelle vague d'innovations concernant ces instruments, notamment, mais pas exclusivement, dans des domaines récents d'expansion de l'action publique, comme, par exemple, dans les politiques des risques (environnementaux, sanitaires) [Gunningham et Grabosky, 1998 ; Hood, Rothstein et Baldwin, 2001], la régulation/réglementation du marché, les réformes de l'État ou de l'État providence.

À la question « Qui gouverne ? » – mais aussi « Qui pilote ? Qui oriente la société ? Qui organise le débat sur les fins collectives ? » – s'est ajoutée la question « Comment peut-on gouverner ? » Jean Leca définit le gouvernement en différenciant les règles (la Constitution), les organes de gouvernement, les processus d'agrégation et de direction et les résultats de l'action. « Gouverner c'est prendre des décisions, résoudre des conflits, produire des biens publics, coordonner les comportements privés, réguler les marchés, organiser les élections, extraire des ressources, affecter des dépenses. » [Leca dans Favre *et al.*, 2003.]

L'État est désormais contesté, mais il se réorganise. Les États sont parties prenantes de logiques d'institutionnalisation de l'Union européenne, de processus de mondialisation divers et contradictoires, d'évasion de groupes sociaux et de flux économiques, de formation d'acteurs transnationaux qui échappent en partie aux frontières et aux injonctions des gouvernements. L'État au sein de l'UE ne bat plus monnaie, ne fait plus la guerre à son voisin, a accepté la libre circulation des marchandises et des hommes, une Banque centrale. Des entreprises, des mobilisations sociales, des acteurs divers ont acquis des compétences diverses pour l'accès à des biens publics ou à des ressources politiques au-delà de l'État, des capacités d'organisation et de résistance qui ont fait émerger le thème de l'ingouvernabilité des sociétés complexes, dans les années 1970. Des travaux anglo-saxons et allemands plus récents de Kooiman [1993], Mayntz [dans Kooiman, 1993] ou Linder et Peters [1984, 1989, 1990], Kickert et ses collègues

[1997], ont remis cette question des instruments à l'honneur à partir des questions de management et de gouvernance des réseaux d'action publique. Les travaux francophones, à de rares exceptions près, n'envoient pas la question de façon autonome [Nizard, 1974 ; Fourquet, 1980 ; Morand, 1991]. L'État lui-même est de plus en plus différencié. Il apparaît comme un enchevêtrement d'agences, d'organisations, de règles flexibles, de négociations avec des acteurs de plus en plus nombreux. L'action publique se caractérise par du bricolage, de l'enchevêtrement de réseaux, de l'aléatoire, une multiplication d'acteurs, des finalités multiples, de l'hétérogénéité, de la transversalité des problèmes, des changements d'échelles des territoires de référence. La capacité de direction est mise en cause par les processus d'intégration européenne. L'État semble perdre son monopole, il est moins le centre des processus politiques, de régulation des conflits.

Plus largement, la multiplication des acteurs et des instruments de coordination dans un nombre toujours plus élevé de secteurs a fait émerger un paradigme de « la nouvelle gouvernance négociée », au sein de laquelle les politiques publiques sont moins hiérarchisées, moins organisées dans des secteurs délimités ou structurés par des groupes d'intérêt puissants (par exemple, dans la politique de la ville, l'environnement, les nouvelles politiques sociales, la concertation de grandes infrastructures, etc.) au risque de nier le jeu des intérêts sociaux et de masquer les relations de pouvoir. Au-delà de la déconstruction de l'État, des limites du gouvernement et des échecs à réformer, les recherches sur le gouvernement et les politiques publiques ont mis en évidence le renouvellement des instruments de l'action publique soit pour le développement de recettes dépolitisées de la « nouvelle gouvernance » [Salamon, 2002], soit *via* le renforcement de puissants mécanismes de contrôle et d'orientation des comportements [Hood *et al.*, 2001]. Cet argument rappelle les recherches qui se sont développées en parallèle sur le management des réseaux, la coordination entre différents acteurs, les instruments de pilotage et leurs effets dans des situations d'interdépendance [Kickert, Koopenjan et Klijn, 1997]. Une fois de plus, les questions de pouvoir et de légitimité sont laissées de côté au profit de questions de résolution de problèmes [Papadopoulos, 1998].

En s'appuyant sur le cas britannique, on peut voir au contraire tout l'intérêt d'une modification constante des instruments qui oblige les acteurs à s'adapter sans cesse, à « courir derrière les instruments », changés de manière constante au nom de l'efficacité, de la rationalité. Cette instrumentalisation de l'instrumentation (sic !) accroît considéra-

blement les conditions du contrôle des élites centrales et marginalise d'autant plus la question des fins et des objectifs, les euphémise à tout le moins. Dans cette perspective, les instruments d'action publique peuvent être observés en tant que révélateurs des comportements des acteurs, ceux-ci devenant plus visibles et plus prévisibles (élément essentiel du point de vue des élites de l'État) par le jeu des instruments [Power, 1999].

Cette question se retrouve dans l'analyse du deuxième âge de la démocratie, où la définition du bien commun ne relève plus du seul monopole des gouvernants légitimes. Cette perspective a déjà été amplement travaillée par Bernard Manin dans ses recherches sur « la démocratie du public ». L'offre politique est pour lui de plus en plus liée aux demandes du public qui sont d'autant plus importantes qu'existe une « liberté de l'opinion publique » qui connaît une autonomisation croissante à l'égard des clivages partisans classiques [Manin, 1996]⁹. L'information publique devient ainsi un enjeu considérable qui permet d'orienter les demandes et « les termes du choix », car le couple « droit à l'information/obligation d'informer » peut apparaître comme un nouvel « arcane du pouvoir » [Lascoumes, 1998]. L'exercice du pouvoir s'est effectué pendant longtemps par le prélèvement et la centralisation d'informations qui guident les décisions politiques, mais qui reste un bien retenu par les autorités publiques. Avec le développement des États providence et, surtout, avec l'intense interventionnisme qui l'a accompagné, le néo-corporatisme, l'interpénétration croissante des espaces publics et privés ont rendu nécessaire un assouplissement des rapports gouvernants/gouvernés. Sous couvert de « modernisation » et de « participation », de nouveaux instruments ont été mis en place pour assurer une meilleure fonctionnalité de la gestion publique en créant une subjectivation croissante des rapports politiques et la reconnaissance de « droits-créances » des citoyens vis-à-vis de l'État. Une nouvelle relation est alors établie entre droit à l'expression politique et droit à l'information. Après avoir organisé des droits d'accès nécessitant un rôle actif du citoyen, L'État a mis en place diverses obligations d'informer (*information required* ou *mandatory disclosure*) [Barbach et Kagan, 1992] qui pèsent sur le détenteur qu'il soit public (par exemple,

9. « Cette métaphore de la scène et du public exprime en effet simplement l'idée d'une extériorité et d'une indépendance relative entre le niveau où sont proposés les termes du choix et le niveau où le choix est tranché », Manin [1996, p. 290 et 294-297].

le risque de catastrophe naturelle) ou privé (par exemple, l'industrie pharmaceutique). L'objectif recherché est double : d'une part, assurer une information du public sur des situations de risque ; d'autre part, exercer une pression normative sur l'émetteur en l'incitant à mieux cadrer ses pratiques. Mais les ambiguïtés de tels instruments participatifs ont très tôt été relevées [Nelkin et Pollak, 1979]. De façon plus large, Giandomenico Majone, dans sa réflexion sur les nouvelles formes de régulation, estime que les agences européennes tendent de plus en plus à substituer à la régulation réglementaire « *command and control* » une régulation par l'information qui privilégie la persuasion. Ces actions de production et de diffusion continues d'information ont une double fonction constitutive et instrumentale dans leur champ de compétence. Elles agissent à trois niveaux : la programmation et la construction des agendas nationaux, l'orientation des méthodes et des objectifs, enfin, la sensibilisation à la prospective par la mise en valeur d'autres buts que ceux qui sont déjà routinisés [Majone, 1997].

— Les instruments pour penser le changement dans les politiques publiques

La création d'instruments d'action publique peut servir de révélateur de transformations plus profondes de l'action publique, de son sens, de son cadre cognitif et normatif et des résultats. Les travaux des auteurs néo-institutionnalistes de diverses obédiences ont plutôt eu pour tropisme de mettre en évidence les raisons institutionnelles qui bloquaient le changement, allaient dans le sens de l'inertie. Peter A. Hall a renouvelé la question du changement des politiques publiques en identifiant différentes dimensions dans ces processus : les objectifs des réformes, les instruments mobilisés et leur paramétrage, ainsi que le paradigme au sein duquel ils s'inscrivent. Ceci l'amène à hiérarchiser trois ordres de changement de l'action publique [Hall, 1986, 1989]. Il place ainsi les instruments au cœur de l'analyse du changement dans les politiques publiques. Cette idée a été reprise par Bruno Jobert [1994], pour qui le changement de politique publique passe davantage par les recettes que par les grandes finalités. Bruno Palier [2002] développe ce cadre lorsqu'il contraste l'apparente résistance de l'État providence en France avec le changement continu des instruments (RMI, CSG, CMU, crédit d'impôt) qui, au total donne une image fort différente des

dynamiques de transformations. En d'autres termes, le changement peut passer par les instruments, les techniques, sans accord sur les buts ou les principes des réformes. Bruno Palier note ainsi que l'analyse par les instruments peut servir de balise pour analyser le changement, car il est possible d'envisager toutes les combinaisons possibles, par exemple, le changement d'instrument sans changement de but, la modification de l'utilisation ou du degré d'utilisation d'instruments existants, des changements d'objectif nécessitant le changement d'instrument, ou des changements d'instrument qui modifient les objectifs et les résultats, entraînant progressivement des changements d'objectif.

À notre sens, le renouvellement des questions sur l'instrumentation de l'action publique peut être mis en relation avec le fait que les accords sont plus faciles à réaliser entre acteurs sur les moyens que sur les objectifs. Débattre des instruments peut être une manière de structurer un espace d'échanges à court terme, de négociations et d'accords, tout en laissant en touche les enjeux qui sont les plus problématiques. La prolifération d'instruments n'est-elle pas aussi une manière d'évacuer les questions politiques ? Cette suspicion s'appuie évidemment sur la critique des livres de recette de l'action publique élaborée dans la version la plus néo-libérale du « nouveau management public » [Hood, 1998]. Notre deuxième hypothèse est que l'importation et l'utilisation de toute une série d'instruments de l'action publique sont surdéterminées par la restructuration de l'État, dans le sens de l'État régulateur et/ou sous l'influence des idées néolibérales. Le « nouveau management public », dans une version simplifiée, se traduit par l'application du principe du choix rationnel et de la micro-économie classique à la gestion publique, parfois de manière plus directe de transferts de recette de la gestion privée à la gestion publique. Ceci conduit notamment à une fragmentation des instruments d'action publique et à une spécialisation croissante, une concurrence forte entre différents types d'instrument (jugés à l'aune du rapport coût/efficacité) et à un fort mouvement en faveur des instruments plus incitatifs que classiquement normatifs. Cette dynamique est particulièrement utile pour analyser les processus de délégitimation d'instruments d'action publique, instruments qui tombent en désuétude ou qui sont supprimés au nom d'une rationalité différente, de la modernité ou de l'efficacité. Pour les élites gouvernementales, le débat sur les instruments peut être un utile masque de fumée pour dissimuler des objectifs moins avouables, pour dépolitiser des questions fondamentalement politiques, pour créer un consensus

minimum de réforme en s'appuyant sur l'apparente neutralité d'instruments présentés comme moderne, dont les effets propres se font sentir dans la durée.

— L'instrumentation comme théorisation politique implicite

L'instrumentation de l'action publique est révélatrice d'une théorisation (plus ou moins explicite) du rapport gouvernant/gouverné. Dans ce sens, on peut avancer que chaque instrument d'action publique constitue une forme condensée et finalisée de savoir sur le pouvoir social et les façons de l'exercer. On peut ici se référer à l'heureuse formule de Gaston Bachelard qui considérait les instruments techniques comme la « concrétisation d'une théorie ». Cette piste de réflexion devrait montrer que l'instrumentation soulève des questions centrales aussi bien pour la compréhension des styles (des modes) de gouvernement, que pour celle des transformations contemporaines de l'action publique (expérimentation croissante de nouveaux instruments, coordination entre instruments). Et Max Weber insistait dans ses analyses sur l'interdépendance de l'administration et de ses techniques avec la domination : « Toute domination se manifeste et fonctionne comme administration. Toute administration a besoin d'une forme quelconque de domination. » L'administration constitue, selon Weber, l'ensemble de pratiques le mieux adapté à la domination rationnelle légale¹⁰.

Pour revenir un instant aux premiers auteurs de la science camérale, on considère aujourd'hui que si le caméraliste Nicolas Delamare ne formule pas de théorie de l'État, il raisonne à partir d'un modèle d'inspiration chrétienne qui suppose une unité de source entre le droit naturel et la souveraineté. Il considère la cellule familiale comme le modèle de la sociabilité, et effectue un parallèle entre pouvoir paternel et pouvoir politique. Il n'en va pas de même pour les caméralistes allemands de la fin du XVII^e siècle qui développent une science administrative au service d'un État absolutiste cherchant à construire sa légitimité par une action rationnelle et efficace en faveur de la sécurité et du bien-être. C'est pourquoi les instruments de connaissance des populations sont devenus aussi importants que les instruments de discipline et de contrainte. Alain Desrosières [2003b] a synthétisé en cinq configurations les liens

| 10. Cité par François Chazel, *art. cité*, p. 180-181.

qui unissent l'État à la production statistique et montre comment la seconde évolue en fonction du modèle politique dominant les périodes : « Un fil conducteur de l'analyse des relations entre l'outil statistique et son contexte social et cognitif est fourni par l'histoire des façons de penser le rôle de l'État dans la direction de l'économie. » La statistique ne se contente pas de valider les modèles économiques et leur usage politique, elle contribue activement à instituer leurs différents rapports. Vincent Denis, étudiant un « projet de dénombrement » sous le Premier Empire (le plan de Ducrest), montre de façon significative le lien politique qui unit un projet de connaissance démographique et une action de police avec l'ambition d'assigner à chaque citoyen une identité écrite et objective, fondée sur les opérations de recensement [Denis, 2000].

L'instrumentation est une question politique car le choix de la voie d'action, qui peut d'ailleurs faire l'objet de conflits politiques, va structurer en partie le processus et ses résultats. S'intéresser aux instruments ne doit en aucun cas justifier l'effacement du politique. Au contraire, plus l'action publique se définit par ses instruments, plus les enjeux de l'instrumentation risquent de soulever des conflits entre différents acteurs, intérêts et organisations. Les acteurs les plus puissants seront amenés à soutenir l'adoption de certains instruments plutôt que d'autres. Comme le souligne Peters [2002] avec sagesse, commencer par l'analyse des intérêts impliqués dans le choix des instruments est toujours une bonne idée en sciences sociales, même si cette dimension s'avère le plus souvent insuffisante.

À partir de là, deux grandes questions, reliées entre elles, sont à approfondir. Tout d'abord, quelle relation existe-t-il entre tel IAP (ou groupe d'IAP) et la politique ? En d'autres termes, quelle est leur portée idéologique et dans quelle mesure sont-ils reliés au courant de politique publique ? Jusqu'à quel point sont-ils adaptables à des conjonctures politiques diverses, ou au contraire, quelle est leur connotation politique ? Ensuite, il faut aussi approfondir l'hypothèse selon laquelle les choix d'instruments sont significatifs des choix de politiques publiques et des caractéristiques de ces dernières. On peut alors les envisager comme des traceurs, des analyseurs des changements. Le type d'instrument retenu, les propriétés de celui-ci et les justifications de ces choix nous semblent souvent plus révélateurs que les exposés des motifs et les rationalisations discursives ultérieures.

Nous ne cherchons pas à nous positionner en tant que porte-parole d'une approche « nouvelle », d'un paradigme qui devrait conquérir on ne sait quelle situation dominante dans le champ de l'action publique. Il

s'agit pour nous d'enrichir les outils conceptuels existants. Notre intention n'est pas davantage normative, nous ne souhaitons pas identifier et promouvoir de « meilleurs instruments ». L'approche par les IAP n'est pas un substitut fonctionnel à d'autres approches existantes et nous n'avons pas l'intention de succomber à l'émerveillement du « tout instrument » qui caractérise certains travaux sur la *new governance* [Salamon, 2002]. Notre objectif est d'examiner de façon critique ce que cette perspective peut amener à la sociologie politique de l'action publique.

Pour approfondir ces différents points, nous raisonnerons à partir de deux hypothèses :

- l'instrumentation de l'action publique est un enjeu majeur de l'action politique car elle est révélatrice d'une théorisation (plus ou moins explicite) du rapport gouvernant/gouverné, chaque instrument étant une forme condensée de savoir sur le pouvoir social et les façons de l'exercer. L'approche technique ou fonctionnaliste des instruments dissimule alors les enjeux politiques ;

- les instruments à l'œuvre ne sont pas des dispositifs neutres, ils produisent des effets spécifiques indépendants des objectifs poursuivis et qui structurent, selon leur logique propre, l'action publique.

— L'instrumentation et ses effets propres

L'instrumentation de l'action publique, le choix de ses outils et de ses modes d'opérer sont en général traités, soit comme une notion d'évidence, une dimension purement redondante (gouverner c'est réguler, taxer, contracter, communiquer, etc.), soit comme si les questions qu'elle soulève (les propriétés de ces instruments, les justifications de leur choix, leur applicabilité, etc.) relevaient d'enjeux secondaires, d'une seule rationalité de moyens sans portée autonome. Si l'instrumentation constitue une piste de réflexion intéressante, c'est tout d'abord parce qu'elle produit des effets propres. Alain Desrosières a bien montré cela : « L'information statistique ne tombe pas du ciel comme un pur effet d'une "réalité antérieure" à elle. Bien au contraire, elle peut être vue comme le couronnement provisoire et fragile d'une série de conventions d'équivalence entre des êtres qu'une multitude de forces désordonnées cherche continuellement à différencier et à disjoindre. »

[Desrosières, 1993, p. 397.] Le langage commun et les représentations que véhicule la statistique créent des effets de vérité et d'interprétation du monde. Comment élargir cette approche à l'ensemble des instruments d'action publique ?

L'essentiel des travaux de politique publique consacrés à la question de l'instrumentation est marqué d'une forte orientation fonctionnaliste qui se caractérise par quatre traits :

- l'action publique est fondamentalement conçue dans un sens pragmatique, c'est-à-dire comme une démarche politico-technique de résolution de problèmes *via* des instruments ;

- on raisonne en termes de naturalité de ces instruments qui sont considérés comme étant « à disposition » et qui ne poseraient que des questions en termes de meilleure adéquation possible aux objectifs retenus ;

- la question de l'efficacité des instruments est la problématique centrale. Les travaux sur la mise en œuvre des politiques consacrent une grande part de leurs investigations à l'analyse de la pertinence des instruments et à l'évaluation des effets créés ;

- face aux lacunes des outils classiques, et toujours dans un but pragmatique, la recherche de nouveaux instruments est très souvent envisagée, soit pour offrir une branche d'alternative aux instruments habituels (dont les limites ont été démontrées par les nombreux travaux sur la mise en œuvre), soit pour concevoir des méta-instruments permettant une coordination des instruments traditionnels (planification, schéma d'organisation, convention cadre). Un des exemples récents est fourni par le travail de Neil Gunningham et Peter Grabosky, *Smart Regulation* [1998]. Ils analysent la floraison d'instruments innovants en matière de politique environnementale par rapport aux changements intervenus dans les relations entre l'État, les entreprises et les citoyens face à la multiplication des enjeux scientifico-techniques que les modes de régulation classique ne parvenaient pas à prendre en compte. L'interventionnisme classique a été tenu, selon ces auteurs, de faire place à des techniques essentiellement incitatives et négociées au nom d'une recherche d'efficacité.

Les analyses ont souvent pour point de départ, soit l'importance de réseaux d'action publique spécifiques, soit l'autonomie de sous-secteurs de la société, mais ils convergent pour faire du choix et de la combinaison des instruments une question centrale pour une action publique conçue en termes de management et de régulation de réseaux qui s'éloigne des questions classiques de sociologie politique. Ces postulats

fonctionnalistes peuvent être dépassés si l'on s'attache tout d'abord à la spécificité des instruments et si l'on rompt avec l'illusion de leur neutralité. Les instruments à l'œuvre ne sont pas de la pure technique, ils produisent des effets spécifiques indépendants des objectifs affichés (des buts qui leur sont assignés) et ils structurent l'action publique selon une logique qui leur appartient. Il convient alors de s'attacher à la dynamique spécifique de l'instrumentation. Les instruments d'action publique ne sont pas inertes, simplement disponibles pour des mobilisations sociopolitiques, ils détiennent une force d'action propre. Au fur et à mesure de leur usage, ils tendent à produire des effets originaux et parfois inattendus. Ce type de propriété a déjà été démontré par les travaux d'Alain Desrosières sur l'outil statistique montrant sa participation active à la rationalisation des États modernes, ou ceux de Claude Raffestin sur la cartographie dans la construction des identités et récits nationaux [1990]. Trois principaux effets des instruments peuvent être relevés.

Tout d'abord, l'instrument crée *des effets d'inertie* qui rendent possible une résistance à des pressions extérieures (tels les conflits d'intérêt entre acteurs-utilisateurs, ou les changements politiques globaux). La longue histoire des réformes administratives françaises gagnerait aussi à être envisagée sous l'angle des effets des instruments en cause. Introduire ou supprimer une procédure d'autorisation ou un privilège fiscal ne renvoie pas seulement à des questions d'utilité, mais met en cause « l'acteur-réseau » qui est constitué autour de cette mesure. En ce sens, les instruments constituent en quelque sorte un point de passage obligé et participent à ce que Michel Callon [1984] a nommé l'étape de « problématisation » qui permet à des acteurs hétérogènes de se retrouver sur des questions qu'ils acceptent de travailler en commun. Desrosières a montré comment la référence statistique s'est imposée au XIX^e siècle dans les débats sur la question sociale, même chez ceux qui étaient au départ les plus virulents critiques de cet outil : « Elles sont devenues des points de passage presque obligé pour les tenants des autres lignes. » Mais, elle exige aussi de chacun des acteurs engagés des déplacements, des détours par rapport à sa conceptualisation initiale. Le travail récent de Cyril Bayet et Jean-Pierre Le Bourhis [2002] sur les stratégies d'écriture du risque inondation et les mécanismes d'inscription au niveau local, liés à l'établissement des cartes et de leur tracé, nourrit encore cette perspective. Ils reprennent de la sociologie des sciences la notion d'« inscription ». Ils montrent en effet que le changement de politique intervenu dans les années 1994-1995, lorsque

l'État reprend l'initiative de « dire le risque » sur des bases plus exigeantes, a suscité de multiples réactions des acteurs locaux qui se sont traduites par des négociations complexes ayant un effet direct sur le choix des tracés des zones inondables. La cartographie à réaliser comme préalable à l'information du public et aux limitations dans l'aménagement a cependant permis une meilleure objectivation que tous les plans de prévention adoptés jusque-là.

L'instrument est également *producteur d'une représentation spécifique de l'enjeu qu'il traite*. Citons, à nouveau, Alain Desrosières : « Une autre modalité d'usage de la statistique dans le langage de l'action est envisageable. Elle prend appui sur l'idée que les conventions définissant les objets engendrent bel et bien des réalités, pour autant que ces objets résistent aux épreuves visant à les abattre. » Cette construction de réalités conventionnelles se retrouve dans l'usage d'autres instruments. Ainsi, réglementer une activité en imposant une autorisation *a priori* ou une déclaration *a posteriori*, c'est d'abord reconnaître que son domaine relève bien des activités de « bonne police », de surveillance de l'État dont les prescriptions sont adaptées aux risques créés. Réglementer, c'est ainsi avaliser une dangerosité potentielle qui mérite attention et il en découle en général l'attribution de compétences à des services administratifs spécifiques. Cette représentation produite par les instruments repose sur deux composantes particulières. Tout d'abord, elle propose une grille de description du social, une catégorisation de la situation abordée. Desrosières a bien montré qu'au XVIII^e siècle la principale activité était plus taxinomique que quantificatrice, d'abord centrée sur des catégories de description avant d'avoir l'ambition de compter. Dans un de ses travaux récents, Desrosières [2003a] analyse les transformations dans les usages des enquêtes sur le budget des familles et l'évolution de cette catégorie. Du XIX^e siècle aux années 1950, ce type de connaissance était orienté vers l'observation des situations de pauvreté et elle a contribué à orienter les politiques d'emploi. Au milieu du XX^e siècle, ces enquêtes ont pour objet les transformations de la consommation de l'ensemble de la population.

Cette réorientation s'accompagne de changements dans les méthodes d'enquête, mais aussi dans les analyses et les modes d'interprétation : « C'est la raison pour laquelle il est très difficile de construire des séries longues à partir de ces diverses enquêtes : c'est plutôt la série constituée justement par cette évolution des usages et des méthodes qui est pertinente d'un point de vue de l'histoire longue. » On peut citer un autre exemple de redéfinition d'une catégorie qui révèle une transformation

du contenu d'un enjeu par l'effet d'un instrument avec la réglementation de la dangerosité des établissements industriels. Ce contrôle public est en place depuis 1810, à travers une procédure d'autorisation qui a d'abord pour but de limiter les recours des victimes de nuisances et d'accidents contre les manufacturiers dont il faut préserver la liberté d'entreprendre. Avant de s'en prendre à l'industriel, le riverain doit attaquer la décision administrative prise par le préfet. Et ce n'est qu'en cas de décision reconnue illégale que des dédommagements sont possibles. Le dispositif a une grande force de dissuasion, dans la mesure où la représentation créée dissocie les effets de l'activité industrielle de l'objet conventionnel construit par la procédure. À tel point que les critiques écologistes considèrent, non sans raison, que cette procédure qui prend acte de l'existence inévitable d'externalités industrielles et se propose de les limiter, constitue en fait la reconnaissance d'un droit à polluer. La réalité conventionnelle construite à l'occasion de ce type d'autorisation reconfigure la réalité sociale d'une entreprise chimique, par exemple, en une série d'« installations classées pour l'environnement », également différenciées entre elles selon les risques anticipés.

L'exemple de la construction d'indices (des prix, du taux de chômage, de la réussite scolaire, etc.) permet de conforter notre hypothèse. Il s'agit d'une technique aujourd'hui banalisée de standardisation d'une information par la combinaison de différentes mesures sous une forme considérée, à temps donné, à la fois comme significative et comme communicable. Mais régulièrement, de fortes controverses se développent sur la conception de l'indice et sur les méthodes de calcul qui le sous-tendent. L'histoire des indices et de leur transformation témoigne, au-delà des débats techniques, de positionnements différents vis-à-vis de l'enjeu qu'il s'agit de cerner.¹¹

Enfin, *l'instrument induit une problématisation particulière de l'enjeu*, dans la mesure où il hiérarchise des variables et peut aller jusqu'à induire un système explicatif. Alain Desrosières rappelle ainsi que depuis Quételet (1830), le calcul des moyennes et la recherche de

11. Ainsi, un indice avait progressivement été mis au point et diffusé en matière de mesure de la pollution atmosphérique (ATMO) [Boutaric et al., 2002]. Celui-ci a fortement évolué dans ses composants et dans les pondérations qui sont faites. C'est pourquoi il constitue un artefact qui donne une représentation de l'état de la pollution atmosphérique sous une forme tellement agrégée que son contenu précis se perd. D'autant plus que dans la communication dont il est l'objet, deux dimensions interfèrent, l'une qui renvoie à la description d'un risque à un moment donné, l'autre qui concerne les effets attendus pour les personnes exposées sur leurs conduites.

régularité ont induit des systèmes d'interprétation causaux qui se présentent toujours comme justifiés par la science. Depuis une vingtaine d'années, les controverses autour de la mesure de l'insécurité par les statistiques de délinquance enregistrée débouchent régulièrement sur un modèle interprétatif associant les catégories d'âge jeune, la violence contre les personnes et les zones d'habitation périurbaine marquées par l'immigration. Sortir de ce modèle interprétatif amplement repris par les acteurs policiers et judiciaires, les décideurs politiques et amplifiés par les médias s'avère extrêmement difficile [Mucchielli, 2001]. Nos terrains sur les outils de gestion de la pollution atmosphérique par l'information permettent de repérer d'autres effets de problématisation. Tout d'abord, l'obligation d'information qui existe aujourd'hui induit une schématisation de l'enjeu, dans la mesure où les dimensions les plus controversées, les phénomènes minoritaires, trouvent difficilement leur place dans une information formatée pour le grand public. Il s'agit de sensibiliser et si possible d'alerter afin de modifier les représentations et les pratiques. Cette réduction des messages crée une forte tension entre le souci de rigueur scientifique qui exige une présentation complète des méthodes et des résultats épidémiologiques, et la volonté d'efficacité politique, c'est-à-dire la diffusion de messages intelligibles par les destinataires, qu'il s'agisse des décideurs politiques ou du public. Ensuite, l'orientation principale vers l'information grand public a progressivement orienté l'essentiel du contenu des messages diffusés vers la question des seuls effets de la circulation automobile sur la pollution atmosphérique. Et les « plans d'alerte » sont présentés quasi exclusivement comme devant déclencher des restrictions dans les déplacements. Par contrecoup, l'autre dimension plus ancienne, celle de la pollution d'origine industrielle qui continue à constituer le fond de la pollution atmosphérique tend à disparaître de l'information. Excepté dans les zones à forte industrialisation (étang de Berre et Fos, zone de Rouen ou de Lyon), où les SPPPI¹² assurent une fonction spécifique d'information sur les émissions, cette dimension de l'enjeu est très souvent évacuée, y compris en période d'alerte. Ce qui ne donne qu'une version partielle des causes des phénomènes observés.

12. Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles, mis en place depuis 1971.

— Les instruments, propriétés et dynamiques *versus* analyse du changement

L'intérêt d'une approche en termes d'instruments est de compléter les regards classiques en termes d'organisation, de jeux d'acteurs et de représentations qui dominent aujourd'hui largement l'analyse de l'action publique. Elle permet de poser d'autres questions et d'intégrer de façon renouvelée les interrogations traditionnelles. Elle conduit en particulier à approfondir la notion de politique procédurale centrée sur la mise en place d'instruments d'action à partir desquels les acteurs engagés reçoivent la charge de définir les objectifs des politiques. Enfin, dans un contexte politique où prévalent les grands flous idéologiques et où la différenciation des discours et des programmes s'avère de plus en plus difficile, on peut considérer que c'est aujourd'hui par les instruments d'action publique que se stabilisent les représentations communes sur les enjeux sociaux. Et on peut étendre à l'ensemble de l'instrumentation ce que Desrosières dit à propos des statistiques, lorsqu'il considère qu'elles structurent l'espace public en imposant des catégorisations et en créant des préformatages des débats qui sont souvent difficiles à mettre en discussion.

Les recherches présentées dans ce livre veulent mettre à l'épreuve nos hypothèses en les opérationnalisant pour mieux les discuter. La première partie de l'ouvrage est consacrée à des études de cas permettant d'approfondir les propriétés des instruments et les dynamiques dans lesquelles ils s'insèrent.

Comment se fabrique un instrument et quels en sont ses usages ? Philippe Estèbe analyse au plus près le processus d'instrumentation des quartiers de la politique de la ville. Sa démonstration sur le moyen terme montre la force de cette dynamique au-delà des changements politiques et des clivages idéologiques qui n'ont pas manqué durant ces vingt dernières années. Si la question de la politique de la ville est au départ un enjeu très politique qui mêle les dimensions de sécurité publique, d'aménagement urbain et d'insertion sociale, on assiste surtout à l'autonomisation d'un instrument l'ISE (indice synthétique d'exclusion). Son imposition progressive repose sur la combinaison de trois opérations spécifiques qui fondent la robustesse de l'instrument : l'objectivation de situations territoriales, la délocalisation par abstraction et la dépolitisation. Estèbe poursuit sa réflexion en montrant que ce type d'instrumentation est aussi révélateur d'une recomposition de

l'État. La décentralisation et les dynamiques qu'elle induit en termes de gestion territorialisée et contractualisée sont, à tort, le plus souvent perçues comme une fragmentation de l'action publique et un retrait de l'État. Un mouvement inverse de recentralisation s'observe à moyen terme à travers les activités de désignation, de délimitation et de traitement des enjeux *via* des instruments doués de quasi-automaticité.

Philippe Bezes étudie la genèse et l'utilisation du « raisonnement en masse » (RMS). Il montre comment les tensions, les conflits et les ajustements progressifs auxquels le développement de l'instrument a donné lieu l'ont formaté par étapes et lui ont donné sa robustesse. Le RMS est devenu un outil stratégique pour la gestion des personnels de l'État. Bezes insiste sur le caractère incrémental et surtout automatique du fonctionnement de l'instrument. Son acceptation progressive et son intégration dans le pilotage politique reposent en grande partie sur sa discrétion et sur les effets de dépendance qu'il a su créer.

La généralisation des standards dans des activités sociales de plus en plus diversifiées révèle la tendance croissante des autorités publiques à déléguer leur pouvoir régulateur au secteur privé. Olivier Borraz analyse l'extension du domaine des standards d'origine privée en relation avec le développement des figures de l'État régulateur. Ils entrent dans la catégorie des instruments modestes (*low profile*), mais dont l'autorité et la légitimité reposent sur la coopération des différents représentants d'intérêts concernés. Borraz analyse le déploiement de tels instruments et leur impact dans deux contextes politiques contrastés : la France et l'Union européenne.

La complexification et l'enrichissement des instruments d'action publique sur une longue période constituent le point de départ du texte de Dominique Lorrain qui illustre cette question à partir du travail municipal. Il met l'accent sur le formatage de l'action collective par ces instruments qu'il appelle joliment les pilotes invisibles de l'action publique. Il analyse la dynamique dans le temps de trois types d'instruments de l'action publique municipale : les règles de droit, les normes techniques et les instruments comptables. Son argument met en évidence les dynamiques de long terme des instruments et le « désarroi du politique » mis de côté par la perte de sens qui était lié aux origines des instruments, aux contraintes des sentiers de dépendance, au décalage des lieux et de l'action. Sur le registre des liens entre *politics* et *policies*, son diagnostic est clair : les politiques mettent en scène et souhaitent le changement et la rupture, mais ils ont délégué aux instruments une grande partie de leur capacité de mise en œuvre et de forma-

tage de l'action publique. Le manque d'attention aux détails, aux instruments, au temps long explique ce désarroi du politique.

Les projets urbains reposent sur la négociation de conventions et l'incitation à agir. Ils ont été développés à partir des échecs de la planification urbaine technique et centralisée. Gilles Pinson montre que la force de cet instrument provient de son ambivalence qui combine volontarisme et indétermination. Selon une dynamique incrémentale, il organise des interactions renouvelées entre acteurs locaux qui renouvellent l'instrument classique de planification urbaine et créent des effets régulateurs. La grande plasticité de la démarche fait sa force et permet d'intégrer pragmatiquement les ressources, au fur et à mesure de leur évolution, et d'amender les objectifs en fonction des degrés de faisabilité. Les effets collatéraux sont aussi importants que ceux qui sont attendus. Mais selon Pinson, l'instrument projet tire aussi sa force de son impact performatif, en participant à la construction de l'identité territoriale et en exprimant des valeurs politiques.

La deuxième partie de l'ouvrage regroupe des contributions qui font de l'instrument un révélateur privilégié du changement. L'analyse des instruments a aussi pour origine les questions de surveillance et de contrôle. Patrick Le Galès reprend cette thématique à partir de l'étude de la succession dans le temps de trois instruments de contrôle des autorités locales par le gouvernement britannique. Cette recherche montre la capacité des instruments à orienter et à rendre prévisible le comportement des acteurs. Elle souligne également les effets propres des instruments qui s'emballent au point de créer un cauchemar bureaucratique centralisateur. La figure de l'État régulateur britannique qui apparaît en conclusion n'est pas celle de l'État simple arbitre des intérêts, mais bien celle de l'État qui régule et qui règle grâce à de puissants instruments de contrainte.

Dans son travail sur les retraites, Bruno Palier fait de l'approche en termes d'instrument un indicateur des transformations structurelles de l'action publique. Il souligne le contraste entre les approches classiques du changement dans ce type de politique (accent sur les contraintes dues à des facteurs démographiques, financiers et économiques ; aux spécificités des institutions politiques ; analyse des coalitions d'intérêts et de leurs mobilisations) et celles qui suivent le contenu cognitif dont est porteur chaque instrument (ici, les fonds de pension). Cette vision de « l'instrument » permet de prendre une distance critique à l'égard de cette dimension des politiques publiques, en montrant à quel point un

changement à ce niveau peut être aussi facteur d'illusion. Palier synthétise ce piège en se référant à la formule « tout changer pour que rien ne change ».

Les instruments sont également révélateurs des jeux d'acteur. Olivier Butzbach et Emiliano Grossman étudient la réforme bancaire en France et en Italie pour souligner l'absence de déterminisme des réformes ou des instruments. Ils mettent en évidence deux processus apparemment similaires d'adoption de nouveaux instruments de réglementation financière et d'abandon d'instruments législatifs et réglementaires aux profits d'instruments de type informatif et communicationnel. Dans les deux cas, l'émergence des nouveaux instruments est graduelle, mais selon deux scénarios différents : en Italie, les changements des instruments sont introduits afin de contourner « le compromis sans réforme ». Ils constituent « l'avant-garde de changement de politique publique » plus radical. En France, les nouveaux instruments adoptés au milieu des années 1980 vont avoir une dynamique propre de structuration de l'action publique.

L'instrument tient parfois lieu de politique, ce que développe Renaud Dehousse à propos de la méthode ouverte de coordination (MOC). Il montre que derrière ce méta-instrument des politiques européennes se trouve surtout une technologie qui fait écran aux oppositions politiques en créant une apparence de consensus, là où subsistent des contradictions majeures entre États. La MOC repose sur trois activités complémentaires et articulées : l'observation des pratiques nationales, le repérage des meilleures pratiques et la diffusion de modèles d'action publique. La force de l'instrument repose sur sa capacité harmonisatrice de surface qui contourne les oppositions entre États, aussi bien sur la définition d'enjeux prioritaires que sur les objectifs à atteindre.

Enfin, la conclusion s'efforce de retirer des éléments transversaux de ces contributions en s'attachant à la question de l'innovation dans les instruments, pour en proposer une catégorisation et en montrer les apports possibles de l'approche par les instruments pour l'analyse des changements de l'action publique et, plus largement, celle des phénomènes de recomposition de l'État.

BIBLIOGRAPHIE

- AKRICH (M.), CALLON (M.) et LATOUR (B.), « À quoi tient le succès des innovations ? », *Annales des Mines*, 4 (29), 1988.
- AUDREN (F.), LABORIER (P.), NAPOLI (P.) et VOGEL (J.) (dir.), *Les Sciences camérales : activités pratiques et histoire des dispositifs publics*, Paris, PUF-CURAPP, 2005.
- BARBACH (E.) et KAGAN (R. A.), « Mandatory Disclosure ». *Going by the Book : The Problem of Regulatory Unreasonableness*, Philadelphie (Penn.), Temple University Press, 1992, p. 243-269.
- BAYET (C.) et LE BOURHIS (J.-P.), *Écrire le risque. Études des mécanismes d'inscription du risque inondation au niveau local*, Paris, CEVIPOF-CNRS, MEDD, septembre 2002.
- BENNETT (C. J.), « Understanding Ripple Effects : The Cross National Adoption of Instruments for Bureaucratic Accountability », *Governance*, 10, 1997, p. 213-233.
- BEMELMANS-VIDEC (M.-L.), RIST (R. C.) et VEDUNG (E.) et al., *Carrots, Sticks and Sermons. Policy Instruments and their Evaluation*, New Brunswick (N. J.), Transaction, 1998.
- BERRY (M.), *Une Technologie invisible ? L'impact des instruments de gestion sur l'évolution des systèmes humains*, Paris, CRG-École polytechnique, 1983.
- BOUSSARD (V.) et MAUGERI (S.) (dir.), *Du politique dans les organisations*, Paris, L'Harmattan, 2003.
- BOUTARIC (F.), « Les réseaux de surveillance de la pollution atmosphérique », dans F. BOUTARIC, P. LASCOUMES, Y. RUMPALA et I. VAZEILLES, *L'Obigation d'informer, instrument d'action publique*, Paris, CEVIPOF-Ademe, octobre 2002, p. 65-67.
- BRESSERS (H. T.) et HANF (K.), « Instruments, Institutions and the Strategy of Sustainable Development : the Experiences of Environmental Policy », dans W. KICKERT et F. A. VAN VUGHT, *Public Policy and Administrative Science in the Netherlands*, Hamptead, Harvester Wheatcheaf, 1995.
- CALLON (M.), « Éléments pour une sociologie de la traduction », *Année sociologique*, 11, 1984, p. 183-184.
- CASSESE (S.) et WRIGHT (V.), *La Recomposition de l'État en Europe*, Paris, La Découverte, 1996
- CHAZEL (F.), « Éléments pour une reconsidération de la conception wébérienne de bureaucratie », dans P. LASCOUMES (dir.), *Actualité de Max*

- Weber pour la sociologie du droit [*The Topicality of Max Weber for the Sociology of Law*], Paris, LGDJ, 1995, p. 179-198.
- DAHL (R.) et LINDBLOM (C.), *Politics, Economics and Welfare*, New York (N. Y.), Harper, 1953.
- DAHL (R.), *Who Governs ?*, New Haven (Conn.), Yale University Press, 1961.
- DEAN (M.), *Governmentality. Power and Rule in Modern Society*, Londres, Sage, 1999.
- DENIS (V.), « Entre police et démographie : un projet de dénombrement sous le Premier Empire », *Actes de la recherche en sciences sociales*, 133, 2000, p. 72-78.
- DESROSIÈRES (A.), « Du travail à la consommation : l'évolution des usages des enquêtes sur le budget des familles », *Journal de la société française de statistique*, 144 (1-2), 2003a, p. 75-110.
- DESROSIÈRES (A.), « Historiciser l'action publique, l'État, le marché et les statistiques », dans P. LABORIER et D. TROM, *Historicité de l'action publique*, Paris, CURAPP-PUF, 2003b, p. 207-221.
- DESROSIÈRES (A.), *La Politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique*, Paris, La Découverte, 1993.
- DODIER (N.), *Les Hommes et les machines*, Paris, Métailié, 1995.
- DOERN (R. G.) et PHIDD (R.), *Canadian Public Policy : Ideas, Structures, Process*, Toronto, Nelson, 1992.
- ELIAS (N.), *La Société de cour*, Paris Flammarion, 1985 [1^{re} éd., 1969].
- FAVRE (P.), « Qui gouverne quand personne ne gouverne ? », dans P. FAVRE, J. HAYWARD et Y. SCHEMEIL (dir.), *Être gouverné*, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 259-271.
- FLIGSTEIN (N.), STONE (A.) et SANDHOLZ (W.) (eds), *The Institutionalisation of Europe*, Oxford, Oxford University Press, 2001.
- FOUCAULT (M.), « La "gouvernementalité" » [1978], *Dits et Écrits*, tome 3, Paris, Gallimard, 1994a, p. 635-657.
- FOUCAULT (M.), « La technologie politique des individus » [1998], *Dits et Écrits*, tome 4, Paris, Gallimard, 1994c, p. 813-828.
- FOUCAULT (M.), « *Omnes et Singulatim* : vers une critique de la raison politique » [1979], *Dits et Écrits*, tome 4, Paris, Gallimard, 1994b, p. 134-161.
- FOURQUET (P.), *Les Comptes de la puissance*, Paris, Encres, 1980.
- GAUDIN (J.-P.), *Gouverner par contrat. L'action publique en question*, Paris, Presses de Sciences Po, 1999.
- GAUTHIER (C.), « À propos du gouvernement des conduites chez Foucault », dans CURAPP, *La Gouvernabilité*, Paris, PUF, 1996, p. 19-33.
- GUNNINGHAM (N.) et GRABOSKY (P.), *Smart Regulation : Designing Environmental Policy*, Oxford, Oxford University Press, 1998.
- HACKING (I.), « The Life of Instruments », *Studies in the History and Philosophy of Sciences*, 20, 1989.

- HALL (P. A.), « Policy Paradigm, Social Learning and the State », *Comparative Politics*, 25 (3), 1993, p. 275-296.
- HALL (P. A.), *Governing the Economy : The Politics of State Intervention in Britain and France*, Oxford, Oxford University Press, 1986.
- HALL (P. A.), *The Political Power of Economic Ideas*, Princeton (N. J.), Princeton University Press, 1989.
- HÉRITIER (A.), « The Accommodation of Diversity in European Policy-Making », *Journal of European Public Policy*, 3 (2), 1996.
- HÉRITIER (A.), *Policy-Making and Diversity in Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
- HOOD (C.), « Contemporary Public Management : A New Paradigm ? », *Public Policy and Administration*, 10 (2), 1995.
- HOOD (C.), ROTHSTEIN (H.) et BALDWIN (R.), *The Government of Risk, Understanding Risk Regulation Regimes*, Oxford, Oxford University Press, 2001.
- HOOD (C.), *The Art of the State*, Oxford, Oxford University Press, 1998.
- HOOD (C.), *The Tools of Government*, Chatham (N. J.), Chatham House, 1986.
- HOWLETT (M.), « Policy Instruments, Policy Styles and Policy Implementations, National Approaches to Theories of Instrument Choice », *Policy Studies Journal*, 19 (2), 1991, p. 1-21.
- HOWLETT (M.), *Inquiring Public Policy*, Oxford, Oxford University Press, 1995.
- JOBERT (B.), *Le Tournant néo-libéral en Europe*, Paris, L'Harmattan, 1994.
- JOERGES (C.) et NEYER (J.), « From Intergovernmental Bargaining to Deliberative Policy Processes. The Constitutionalisation of Comitology », *European Law Journal*, 3, 1997.
- KETTL (D.), *Sharing Power, Public Governance and Private Markets*, Washington (D. C.), Brookings Institution, 1993.
- KICKERT (W.), KLIJN (E. H.) et KOPPENJAN (J.), *Managing Complex Networks*, Londres, Sage, 1997.
- KIRSCHEN (E.) et al., *Economic Policy for Our Time*, Chicago (Ill.), Chicago University Press, 1964.
- KOOIMAN (J.) (eds), *Modern Governance*, Londres, Sage, 1993.
- LABORIER (P.), « La bonne police, sciences camérales et pouvoir absolutiste dans les États allemands », *Politix*, 48, 1999, p. 7-35.
- LASCOUTES (P.) et VALLUY (J.), « Les activités publiques conventionnelles : un nouvel instrument de politique publique ? [Agreement-Based Public Activities : A New Public Policy Instrument ?] », *Sociologie du travail*, 4, 1996, p. 551-573.
- LASCOUTES (P.), « La scène publique, passage obligé des décisions ? », *Annales des Mines. Responsabilité et environnement*, 10, 1998, p. 51-62.
- LATOUR (B.), « Les Machines ». *La science en action* ["Machines". *Science in Action*], Paris, Gallimard, 1989, p. 247 et suiv.

- LE GALÈS (P.), *Le Retour des villes européennes*, Paris, Presses de Sciences Po, 2003.
- LINDER (S.) et PETERS (B. G.), « From Social Theory to Policy Design », *Journal of Public Policy*, 4, 1984, p. 237-259.
- LINDER (S.) et PETERS (B. G.), « Instruments of Government : Perceptions and Contexts », *Journal of Public Policy*, 9 (1), 1989, p. 35-58.
- LINDER (S.) et PETERS (B. G.), « The Design of Instruments for Public Policy », dans S. NAGEL (ed.), *Policy Theory and Policy Evaluation*, Westport (Conn.), Greenwood Press, 1990, p. 103-119.
- LORDON (F.), « La "création de valeur" comme rhétorique et comme pratique. Généalogie et sociologie de la "valeur actionnariale" », *Année de la Régulation*, 4, 2000, p. 117-171.
- MAJONE (G.), « The New European Agencies : Regulation by Information », *Journal of European Public Policy*, 4 (2), 1997, p. 262-275.
- MAJONE (G.), *La Communauté européenne, un État régulateur*, Paris, Montchrestien, 1996.
- MANIN (B.), *Principes du gouvernement représentatif*, Paris, Flammarion, 1996.
- MARCH (J.) et OLSEN (J.), *Rediscovering Institutions*, Londres, Macmillan, 1989.
- MASSEY (A.) (ed.), *Globalisation and Marketisation of Government Services*, Londres, Macmillan, 1997.
- MAUGERI (S.) (dir.), *Délit de gestion*, Paris, La Dispute, 2001.
- MAYNTZ (R.), « Governing Failures and the Problem of Governability : Some Comments on a Theoretical Paradigm », dans J. KOOIMAN (ed.), *Modern Governance*, Londres, Sage, 1993.
- MAYNTZ (R.), « La teoria della governance : sfide e prospettive », *Rivista Italiana di scienza politica*, 29 (1), 1999.
- MINARD (P.), « Volonté de savoir et emprise d'État, aux origines de la statistique industrielle dans la France d'Ancien régime », *Actes de la recherche en sciences sociales*, 133, 2000, p. 63-71.
- MOISDON (J.-C.), *Du mode d'existence des outils de gestion. Les instruments de gestion à l'épreuve de l'organisation*, Paris, Seli Arslan, 1997.
- MORAND (C.-A.), *L'État propulsif. Contribution à l'étude des instruments d'action de l'État*, Paris, Publisud, 1991.
- MORAND (C.-A.), *Les Instruments d'action de l'État*, Genève, Helbing et Lichtenhahn, 1991.
- MUCCHIELLI (L.), *Violences et Insécurité. Fantômes et réalités dans le débat français*, Paris, La Découverte, 2001.
- MUSSELIN (C.), *La Longue Marche des universités françaises*, Paris, PUF, 2001.
- NAPOLI (P.), *Naissance de la police moderne : pouvoir, normes, société*, Paris, La Découverte, 2004.

- NELKIN (D.) et POLLAK (M.), « Public Participation in Technological Decisions : Reality or Grand Illusion ? », *Technology Review*, septembre 1979, p. 55-64.
- NIZARD (L.), *Planification et Société*, Grenoble, Presses de l'Université de Grenoble, 1974.
- NORTH (D. C.), *Insitutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
- PALIER (B.), *Gouverner la sécurité sociale*, Paris, PUF, 2002.
- PAPADOPOULOS (I.), *Démocratie directe*, Paris, Economica, 1998.
- PEARSON (P.), *Dismantling the Welfare State, Reagan, Thatcher and the Politics of Retranchment*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
- PETERS (B. G.), « The Politics of Tool Choice », dans L. SALOMON (ed.), *The Tools of Government. a Guide to the New Governance*, Oxford, Oxford University Press, 2002.
- PETERS (B. G.), VAN NISPEN (F. K.) (eds), *Public Policy Instruments : Evaluating the Tools of Public Administration*, Cheltenham, Edward Elgar, 1998.
- PIERRE (J.) (ed), *Debating Governance, Authority, Steering and Democracy*, Oxford, Oxford University Press, 2000.
- PILLON (T.) et VATIN (J.-C.) (dir.), *Traité de sociologie du travail*, Toulouse, Octarès, 2003.
- POWELL (W. W.) et DiMAGGIO (P. J.), *The New Institutionnalism in Organizational Analysis*, Chicago (Ill.), University of Chicago Press, 1991.
- POWER (M.), *The Audit Society : Rituals of Self Verification*, Oxford, Oxford University Press, 1999.
- RAFFESTIN (C.), *Pour une géographie du pouvoir*, Paris, Litec, 1990.
- REAGAN (M.), *Regulation, the Politics of Policy*, Boston (Mass.), Little, Brown and Co, 1987.
- RHODES (R. A. W.), *Understanding Governance*, Londres, Macmillan, 1996.
- ROSE (R.), *Lesson Drawing in Public Policy*, Chatham (N. J.), Chatham House, 1993.
- ROTTLEUTHNER (H.), « Aspekete des Rechentwicklung in Deutschland [Aspects of Rule Change in Germany] », *Zeitschrift für Rechtssoziologie*, 6, 1985, p. 206 et suiv.
- SABATIER (P.) (ed.) *Theories of the Policy Process*, Boulder (Colo.), Westview Press, 2000.
- SABATIER (P.) et JENKING-SMITH (H.), *Policy Change and Learning*, Boulder (Colo.), Westview Press, 1997.
- SALAMON (L.) (ed.), *Beyond Privatisation. The Tools of Government Action*, Washington (D. C.), Urban Institute, 1989.
- SALAMON (L.) (ed.), *The Tools of Government. A Guide to the New Governance*, Oxford, Oxford University Press, 2002.

- SCHNEIDER (A.) et INGRAM (H.), *Policy Design for Democracy*, Lawrence (Kan.), University of Kansas Press, 1997.
- SENEILLART (M.), *Les Arts de gouverner*, Paris, Le Seuil, 1995.
- SIMONDON (G.), *Du mode d'existence des objets techniques*, Paris, Aubier, 1958.
- STUDLAR (D.), « Tobacco Control Instruments in a Shrinking World : How Much Policy Learning ? », *International Journal of Public Administration*, à paraître.
- SZAKOLCZAI (A.), *Max Weber and Michel Foucault : Parallel Life-Works*, Londres, Routledge, 1998.
- TRIPPIER (P.), « La sociologie des dispositifs de gestion : une sociologie du travail », dans V. BOUSSARD et S. MAUGERI, *Du politique dans les organisations*, Paris, L'Harmattan, 2003, p. 28.
- TURQUET DE MAYERNE (L.), *La Monarchie aristo-démocratique ou le gouvernement composé des trois formes de légitimes républiques*, 1611.
- VEDUNG (E.), « Policy Instruments : Typologies and Theories », dans M.-L. BEMELMANS-VIDEC, R. C. RIST et E. VEDUNG *et al.*, *Carrots, Sticks and Sermons. Policy Instruments and their Evaluation*, New Brunswick (N. J.), Transaction, 1998.
- WEAVER (R. K.), « Setting and Firing Policy Triggers », *Journal of Public Policy*, 9 (3), 1989, p. 307-336.
- WEBER (M.), *Economy and Society : An Outline of Interpretative Sociology*, édité par G. ROTH et C. WITTICH, 3 vol., New York (N. Y.), Bedminster Press, 1968, p. 949-980 (version allemande, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, J. C. B. Mohr, tome 2, 1976 [5^e éd.], p. 551-579).